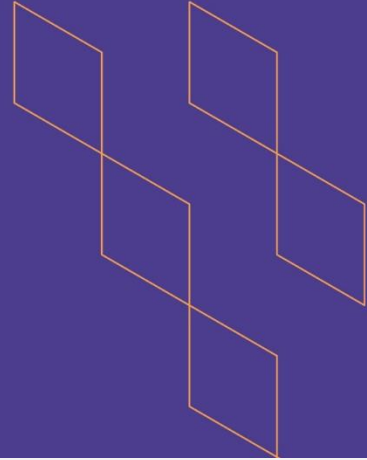




T-104
2022

توصيف المقرر الدراسي



اسم المقرر: إجراءات التحقيق الجزائي
رمز المقرر: 2003831-2
البرنامج: الماجستير في القانون
القسم العلمي: الأنظمة
الكلية: الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الثانية
تاريخ آخر مراجعة: 1 / 11 / 1443



الصفحة	المحتوى
3	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
3	1. الوصف العام للمقرر
3	2. الهدف الرئيس للمقرر
3	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
4	ج. موضوعات المقرر
4	د. أنشطة تقييم الطلبة
5	هـ. مصادر التعلم والمرافق
5	1. قائمة المراجع ومصادر التعلم
5	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة
5	و. تقويم جودة المقرر
5	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي									
1. الساعات المعتمدة:					ساعتان				
2. نوع المقرر									
أ.		متطلب جامعة		متطلب كلية		متطلب تخصص		متطلب مسار	
				√					
ب.		إجباري		√		اختياري			
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					المستوى الرابع				
4. الوصف العام للمقرر									
يتناول هذا المقرر ماهية التحقيق الجنائي بما يسبقه من مرحلة جمع الاستدلالات ، وسلطات مأمور الضبط القضائي المتعلقة بالتحقيق ، ثم التحقيق الابتدائي وإجراءاته ونهاية بالتصرف فيه إما بالإحالة إلى المحكمة المختصة ، وإما بحفظ الدعوى .									
5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) : لا يوجد									
6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) : لا يوجد									

7. الهدف الرئيس للمقرر:

يستهدف هذا المقرر التعريف بالتحقيق الجنائي وأنواعه، ومراحله، وأهدافه، وصفات المحقق والعوامل التي تؤثر فيه. قواعد الإثبات الجنائي (نظام الإثبات) دور السلطة القائمة على الدعوى في الإثبات. عبء الإثبات في القضايا الجزائية، بعض إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية مثل (الانتقال والمعاينة والقبض، التفتيش، والاستجواب)، أعمال التحقيق بمعرفة رجال الضبط الجنائي، التصرف في مرحلة جمع الاستدلالات. سلطات الضابطة الجنائية في حالة التلبس، المبادئ التي يخضع لها التحقيق الجنائي، معاملات التحقيق الجنائي

1. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	$30 = (15 \times 2)$ ساعة	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	$30 = (15 \times 2)$ ساعة	100%
2	معمل أو إستوديو	-	--
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
	الإجمالي	30	100%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	معرفة وفهم النصوص النظامية والمبادئ القانونية العامة وفلسفة المشرع	1.ع	1- المحاضرة 2- المحكمة الصورية	1- الاختبارات التحريرية



الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
			3- البحوث والتقارير 4- القراءات المكتبية والمنزلية (كتب - دوريات - مواقع انترنت)	2-تقويم البحوث والتقارير 3- المناقشة
1.2	معرفة التحقيق الجنائي وأنواعه ومراحله وأهدافه	ع.2	1- المحاضرة 2- المحكمة الصورية	المناقشة
1.3	إظهار معرفة متقدمة ومتخصصة بالقواعد النظامية السارية في المملكة العربية السعودية والنظام المقارن فيما يتعلق بإجراءات التحقيق الجنائي	ع.3	- المحاضرة 2- المحكمة الصورية	
2.0	المهارات			
2.1	القدرة على أداء مهامه في الترافع أمام الجهات الجنائية المختصة وإبداء الاستشارات القانونية فيما يتعلق بسلامة الإجراءات الجنائية	م . 1	1- المحاضرة 2- المحكمة الصورية	الأسئلة الشفهية
2.2	القدرة على التحليل والتوضيح و التأصيل	م . 3	الحوار والنقاش والمراجعة الدائمة أثناء المحاضرة	الاختبارات النظرية المناقشة
2.3	مقارنة الأحكام القانونية المتعلقة بإجراءات التحقيق الجنائي	م . 2	- ضرب أمثلة تطبيقية واقعية	اختبار الأعمال الفصلية
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	القدرة على الربط بين الدراسة النظرية لموضوع إجراءات التحقيق الجنائي وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجزائية السعودي والواقع العملي المطبق	ك . 1	إعطاء الواجبات التطبيقية المرتبطة بحالات عملية	تقويم أداء الطلاب في التطبيقات العملية
3.2	القدرة علي الاستيعاب والمناقشة في قاعة المحاضرات	ك . 2		بطاقة الملاحظات

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
3.3	القدرة علي استخدام الانترنت في البحث عن المعلومات	ك . 3		التقييم الصفّي

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	ماهية التحقيق الجنائي: تعريفه ، وأنواعه ، ومراحله ، وأهدافه.	2
2	صفات المحقق الجنائي والعوامل التي تؤثر فيه .	2
3	مرحلة جمع الاستدلالات (نظام الضبطية القضائية ، سلطات مأموري الضبط القضائي المتعلقة بالاستدلال ، التصرف في التهمة بناء على الاستدلالات)	2
4	سلطات مأموري الضبط القضائي المتعلقة بالتحقيق -إجراءات التحقيق المقررة استثناء لمأمور الضبط القضائي (القبض – التفتيش)	2
5	-التلبس بالجريمة -ندب مأمور الضبط القضائي للقيام بالتحقيق	2
6	التحقيق الابتدائي 1-المبادئ الأساسية للتحقيق (السرية – التدوين) 2-إجراءات التحقيق الابتدائي	2
7	الاختبار النصفّي أ-إجراءات جمع الأدلة (الانتقال والمعاينة ، ندب الخبراء ، التفتيش .	ساعة واحدة 1
8	سماع الشهود ، ضبط الأشياء ، مراقبة المحادثات وتسجيلها ، الاستجواب والمواجهة	2
9	التصرف في التحقيق الابتدائي الطعن في أوامر التحقيق	2
10	الاختبار النصفّي	2
11	مسائل في بطلان محاضر الاستدلالات لمخالفته القانون والواقع	2
12	مسائل في التلبس وفي بطلان إجراءات التفتيش	2
13	مسائل في براءة المتهم لبطلان القبض	2
14	مسائل في الاستجواب والمواجهة	2
15	مسائل في الأدلة الجنائية المتحصلة بطرق مشروعة أو غير مشروعة	2
16	الاختبار النهائي	
المجموع		30 ساعة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره

ه. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	أصول التحقيق الجنائي "دراسة مقارنة" د. مدني عبد الرحمن تاج الدين، مكتبة الرشد ، الطبعة الثانية 1440هـ-2019م
المراجع المساندة	المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية ج1، ج2 للدكتور رءوف عبيد، دارالفكر العربي 1998م.
المصادر الإلكترونية	- الموقع الإلكتروني لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. - الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية.
أخرى	

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	-----

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب	غير مباشر
مصادر التعلم	أعضاء هيئة التدريس	مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس	مباشر
أخرى	-	-

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	الثانية
تاريخ الجلسة	1443/11/1 هـ

